

경 고 사 항

1. 제 목 : 접수업무 처리 및 관리 부적정

2. 관계기관 : B요양원

3. 내 용 : 공단의 계약체결방식은 일반경쟁을 원칙으로 하고 「계약사무규정」 제41조 제7호는 금액기준 2천만원 이하의 물품의 제조, 구매 등 계약의 경우 수의계약이 가능하도록 정하고 있으며, 제46조에서 정하는 바에 따르면 계약담당자가 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며, 계약금액이 3백만원 이하의 경우에는 단일견적에 의하도록 정하고 있습니다.

우리공단 「계약사무규정」 제64조 제3항에 의하면 계약금액이 3천만원 이하인 경우 계약서 작성을 생략할 수 있으며 이 경우에는 청구서, 각서, 협정서, 승낙서 등 계약의 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 하고, 「계약사무규정」 제78조에서 정하는 바에 따르면 계약담당자 또는 소속직원은 계약이 이행된 경우 계약서 등 관계서류에 의하여 검사하여야 합니다.

공단 「회계규정」 제6조에 따르면 지출담당은 회계담당으로 정하고 있고, 「회계규정」 제37조에서는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 증빙서류로 지출결의서, 영수증서, 청구서, 계약서 및 기타 증빙서류를 명시하고 있으며, 「회계규정시행세칙」 제79조에서 정하는 바에 따르면 지출담당은 지출원인 행위 관계서류를 심사하고, 심사결과 부적당한 때에는 이를 반환하여 그 시정을 요구하여야 합니다.

가. B요양원에서는 본사 통합서비스 145('15.3.13)호에 의거 '호국영웅 홍보관 설치공사' 를 ▽▽▽ 서비스 업체와 공사금액 ***원(부가세포함)에 추진하기로 하고 2015.4.9.일 내부결재를 받았습니다.

그런데 위 호국영웅 홍보관 설치공사를 추진하면서 계약 성립의 근거가 될 수 있는 협정서 등 관련서류를 작성하지 않았으며, 2015.4.28.자 공사대금 지출결의서에는 업체청구금액 ***원(부가세포함)을 그대로 인정하여 대금을 집

행하였으나, 관련 증빙서류인 내부결재, 조사견적서에는 ***원으로 홍보관 설치 공사를 하는 것으로 되어 있습니다. 이에 대하여 관련업무 담당과장(■ ■ ■, ▲ ▲ *급)은 홍보관 설치공사는 2015.4.15. 국가안전대진단을 실시하면서 홍보관 제작도 함께 진행하였고, 홍보관 설치 후 국가보훈처의 현지 답사결과 당초 설치한 만세도 등이 호국영웅관 설립취지와 맞지 않는다는 지적이 있어 이를 보완하면서 공사금액이 ***원에서 ***원으로 증가되었으나, 추가 발생 공사비에 대하여 변경계약서 작성 또는 내부결재를 득하지는 못하였음을 사유서로 제출한 바 있습니다. 그러나 계약담당자나 지출담당자는 업체가 청구한***원이 당초 증빙서류상 공사추진 금액인 ***원보다 ***원 많고 관련 증빙서류도 보완되지 않은 사실을 확인하여 이를 시정하거나 대금지급을 거절하였어야 함에도 이를 간과하고 대금을 지급한 사실이 있습니다.

나. 또한 B요양원은 2015.5.26. ‘가족친화 상품 구입계획’ 을 수립, 표 1과 같이 계약을 체결한 바 있습니다.

[표 1] 가족친화상품 구매계약 현황

품 명	계 약 금 액			계약기간	계약업체
	단 가	수량	금 액		
스포츠용품 교환증	110천원	124매	13,640천원	‘15.5.26 ~6.10	(주)㉠㉠

※(주)㉠㉠는 qq사 ㉠㉠구 ㉠㉠점을 말함

1) 가족친화상품 구매계약을 체결하기 위해서는 계약사무규정이 정하고 있는 2인 이상의 견적서를 제출받아 가격 비교 및 적정성을 검토하여야 하나, 계약금액이 3백만원을 초과하는 수의계약임에도 불구하고 단일견적에 의해 계약을 추진하였고, 직원 선호도조사를 거쳐 특정상표 qq사) 스포츠용품을 선정하였다고는 하나 동일상품을 취급하는 다수의 업체를 대상으로 가격조사를 하거나 동종유사 스포츠용품을 취급하는 다양한 상표(제품)을 조사할 수도 있으나 이러한 검토 없이 1개업체 제시가격을 기준으로 계약을 체결한 사실이 있습니다.

2) 2015.8.7.자 ‘15년 가족친화상품 구입비용 집행’ 지출결의서를 살펴 보면,

① 2015.6.10.자 검수내역(검수자 : ■■■, ■■■■)은 [표1]과 같이 체결된 계약 내용(스포츠용품 교환권 124매, 13,640천원)을 확인하지 않고 [표2]와 같이 수량 125매, 금액 13,750천원을 검수하였으며, 지출담당은 첨부된 당초계약서와 검수 조서 내용이 상이함에도 불구하고 이를 검토하거나 시정하지 않은 채 대금을 집행한 사실이 있습니다.(계약담당,검수담당,지출결의서 작성담당이 동일)

[표 2] 계약내용과 검수내용 상이

단위:EA/천원

품 명	단가	당초 계약(A)		검수 내용(B)		증 감(B-A)	
		수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
스포츠용품 교환증	110	124	13,640	125	13,750	1	110

※계약 대비 1EA, 110천원 과다 검수

② 동시에 ‘15년 5월 당시 근무현원은 125명으로 확인되는 바, 계약수량이 1매 과소하게 책정되어 1명에 대한 상품을 추가구매가 필요한 경우 관련 규정에 따라 변경절차를 추진하였어야 함에도 불구하고 이를 간과하고 변경계약 절차를 취하지 않고 추가 구매한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ B요양원장은

- 계약사무처리가 관련 법령 및 규정을 준수하고, 적정하게 관리될 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ ㉠이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.